

개선 요구

1. 제 목 : 국유재산 매각대금 납부조건 변경 업무기준 마련 필요
2. 소관부점 : 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제23조 제1항 제1호, 제3호 및 제6호에 따라 국유재산업무의 조정·총괄, 내규 관리 및 업무 개선 등을 수행하고 있으며, 국유일반재산의 관리·처분에 필요한 기준, 절차 및 방법 등을 정한 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “국유세칙”이라 한다)의 소관부점이다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법 시행령」 제55조 및 국유세칙 제46조의2에 따르면 국유재산 매각대금이 1천만 원을 초과하는 경우에는 그 매각대금을 일정 기간에 걸쳐 나누어 내게 할 수 있으며

매수인은 매각대금을 나누어 내던 중에도 세칙 별지 제17호 국유재산 매매계약서 서식 제3조 제3항에 따라 매각 잔대금의 일부 또는 전부를 선납할 수 있다고 되어 있다.

따라서, 국유재산의 매각대금을 분할하여 납부하고 있는 매수인이 그 잔대금의 일부 또는 전부를 선납하고자 요청하는 경우 재산관리 담당자는 즉시 그 잔대금과 분할납부 이자를 재계산하여 안내하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 국유재산 매각대금의 납부조건 관련 내규 등 업무기준과 그 처리 실태를 점검한 결과

매수인이 매각 잔대금의 일부 또는 전부를 선납하고자 하는 경우 그 신청 서식, 업무 처리 방법 및 기한 등이 정해져 있지 않아 담당자 별로 업무처리가 제각각인 것으로 확인되었으며

정부의 국유재산 매각 최소화 정책¹⁾에 따라 연간 국유재산 매각 수입액이 제한되고, ‘매각수입액관리’가 지역본부 성과지표로 운영²⁾됨에 따라, 매수인이 매매계약서에 명시된 조항에 근거하여 요구하는 사항임에도 재산관리 부점에서 매수인의 매각 잔대금 선납 요청에 소극적으로 대처하여 매수인의 소유권 취득을 지연시키고 분할납부 이자를 더 부담하게 하는 등 부적절한 업무 사례³⁾가 확인되었다.

1) 기획재정부는 2018년부터 국유재산의 공익 목적 활용 확대 및 미래자산 보존을 위해 국유재산의 매각 최소화 정책을 수립하여 연간 국유재산 매각 수입액을 제한하고 있음 (2018년 국유재산종합계획-2017.8월)

2) 국유재산기획처는 국회에서 의결된 연간 국유재산 매각수입 총액(국유재산관리기금 수입)을 매년 3월경 그 총액 범위에서 각 지역본부별로 배분하며, ‘매각수입관리’를 지역본부 성과평가지표로 운영(매각수입 목표 대비 110%를 초과하는 경우 감점)함으로써 연간 매각수입액을 관리

3) 매수인이 매각 잔대금 전부에 대해 선납을 요청하였으나 공사가 소극적으로 대처함에 따라 매수인이 기획재정부로 민원을 제기했으며, 기획재정부는 매수인에게 잔대금의 선납이 가능함을 회신(국유재산정책과-983, 2021. 5. 3.)

따라서, 매각대금 납부조건 변경 신청 서식, 처리 방법 및 기한을 내규에 정하여 매수신청인의 소유권 취득을 지연시키고 부당하게 분할 납부 이자를 부담시키는 사례가 발생하지 않도록 개선할 필요가 있었다.

[소관부점 의견] 국유재산기획처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 국유재산 매각대금 납부조건 변경에 대한 기준을 마련하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

국유재산기획처장은 국유재산 매수인이 매각대금 분할납부 중 잔대금의 전부 또는 일부를 선납하고자 하는 경우의 납부조건 변경 신청 서식, 업무 처리 방법 및 기한 등을 내규에 반영하시기 바랍니다.(개선)